IN THE COURT OF THE HON'BLE DISTRICT JUDGE OF GOBICHETTIPALAYAM

OS No.44 OF 2017

C.S.Vairamani - Plaintiff

-Vs-

1. C.K.Sivasubramaniam (Died by LRs)
2. Nagarathinammal (Died)
3. C.S.Navamani (Died)
4. P.Lathitha
5. N.Saiyoga Mahaneeya
6. N.Malavika - Defendants

OS No.69 OF 2017

1. C.S.Navamani (Died)
2. P.Lathitha
3. N.Saiyoga Mahaneeya
4. N.Malavika - Plaintiffs

-Vs-

1. C.K.Sivasubramaniam (Died by LRs) rep by
2. Nagarathinammal
3. C.S.Vairamani
4. Karupannan
5. Natrajan - Defendants

(cause title reproduced)

WRITTEN ARGUMENTS ON BEHALF OF PLAINTIFF IN OS NO.44/2017 & 2ND DEFENDANT IN OS NO.69/2018

The plaintiff begs to submit as follows

1. That the defendants 1 and 2 are deceased parents, 3rd defendant is deceased brother and defendants 4 to 6 are LRs of 3rd defendant Late. C.S. Navamani (In OS No.44/2017).

2. The plaintiff herein filed the above suit for partition with respect of plaint item 1(a), 1(b) and 1(c) all comprising 18 cents of land with building thereon in Gobichettipalayam by seeking division i.e., to allot 41/48 share in item 1(a) to allot entire item 1 (b) and to allot 34/48 shares in item 1(c). So also, the plaintiff claimed for allotment of 37/48 shares pertaining to item II (a) and II (b) in Elathur, Chettipalayam

Village, to allot 75/96 shares in item III of agricultural land in Elathur Village, to allot 132/216 shares in item no. IV of agricultural land in same village and to allot 34/48 shares in item V of agricultural land in same village. The 3rd defendant in OS No.69/2018 filed the said suit seeking recovery of possession of item I (b) and also for injunction relief pertaining to item II (b) thereon. This plaintiff has been contesting the suit O.S.No. 69/2018.

3. The case of plaintiff in OS No.44/2017 in brief: -

a) That the suit property item 1a, 1b and 1c are all an extent of 18 cents comprising land and building. Whereas, originally the said property was treated as ancestral property between plaintiff, his brother 3rd defendant, father 1st defendant C.K. Sivasubramaniam and Grandfather C.P. Kandasamy Mudaliyar. The plaintiff submits that the item no 1, II, III and some of the properties in item IV are all ancestral in nature.

b) Whereas, the said C.P. Kandasamy Mudaliyar, his wife Palaniammal, son C.K. Sivasubramaniam (D1) and grandchildren the then minors C.S. Navamani (D3) and C.S. Vairamani (Plaintiff) both represented by C.P. Kandasamy Mudaliyar all entered into a Partition Deed dated 02.03.1964, registered as Doc No.291/1964 by partitioning the entire joint family properties belonging to them.

c) As per the said Partition Deed, half share in item 1a, 1b and 1c i.e.9 cents out of 18 cents on west in S.F No.77FF was allotted to C.P Kandasamy Mudaliyar under Schedule A therein along with item II of plaint schedule i.e. House property with cattle shed in Elathur village and 1/3rd share out of item IV of suit property measuring 11.36 ½ acres as detailed in plaint schedule. The remaining 9 cents in item No. 1a,1b,1c in S.F No.77GG was allotted to his son namely 1st defendant C.K Sivasubramaniam.

<u>PAGE NO. 6 OF PARTITION DEED (EX.A1) ALLOTTED TO C.P. KANDASAMY MUDALIYAR (ITEM I OF THE SUIT PROPERTY)</u>

ஈரோடு ரிடிடு கோபிசெட்டிபாளையம், சப்ரிடிடு, கோபிசெட்டிபாளையம் தாலுக்கா வீராபாண்டிகிராமத்தில் R.N. அய்யங்கார் வீட்டுக்கும் மேற்கு, ரோட்டுக்கும் வடக்கு சேனிடரி லேனுக்கும் தெற்கு, அப்புசாமி செட்டியார் வீட்டுக்கும் கிழக்கு க.ச.77 FF பு.ஏ 0.09 செண்ட் விஸ்தீரணமுள்ள காலியிடம் பூரணமாயும் மேற்படி இடம் கோபி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது கன்னிகாபரமேஸ்வரி எக்ஸ்டென்ஷனில் உள்ளது.

PAGE NO. 5 OF PARTITION DEED (EX.A1) ALLOTTED TO C.P KANDASAMY MUDALIYAR (ITEM II OF THE SUIT PROPERTY)

இனாம் சர்வே 387/1 காலை கிணறு பூரா . இனாம் சர்வே 885 நெ.காலை கிணறு பொதுவில் பாதி. இவைகளின் 1/3. இனாம் சர்வே 387/1 காலையில் உள்ள தோட்டத்து வீடு 1 ல் 1/3 கூ வீடு விவசாய உபயோகத்துக்கானது,

PAGE NO. 7 OF PARTITION DEED (EX.A1) ALLOTTED TO C.K SIVASUBRAMANIAM (ITEM I OF THE SUIT PROPERTY)

ஈரோடு ரிடி கோபிசெட்டிபாளையம் சப்ரிடி, கோபிசெட்டிபாளையம் தாலுக்கா வீரபாண்டி கிராமத்தில் R.N. அய்யங்கார் வீட்டுக்கும் மேற்கு, தாலுக்கா வீராபாண்டிகிராமத்தில்--- ரோட்டுக்கும் வடக்கு, சேனிடரி லேனுக்கும் தெற்கு, அப்புசாமி செட்டியார் வீட்டுக்கும் கிழக்கு, க.ச.77 நெ GG பு.ஏ 0.09 செண்ட் விஸ்தீரணமுள்ள காலியிடம் பூரணமாயும் மேற்படி இடம் கோபி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது கன்னிகாபரமேஸ்வரி எக்ஸ்டென்ஷனில் உள்ளது."

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 3, line 12.

தாவா பி அட்டவணையில் கண்ட 18 செண்ட் நிலமானது ஆதியில் கந்தசாமி முதலியாருக்கு பாத்தியப்பட்டது. மேற்படி சொத்தை கந்தசாமிமுதலியார் கிரையம் வாங்கியுள்ளார். வா.சா.ஆ.1ல் மேற்படி சொத்தையும் உட்படுத்தி மற்ற சொத்துக்களுடன் சேர்த்து பாகம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். வா.சா.ஆ.1 ன்படி மற்ற வேறு பூர்வீக சொத்துக்களையும் சேர்த்து பாகப்பிரிவினை செய்துள்ளார்கள் என்றால் சரிதான். வா.சா ஆ 1 ல் கந்தசாமி, சிவசுப்பிரமணியம், வைரமணி, நவமணி மற்றும் கந்தசாமியின் மனைவி பழனியம்மாளுக்கு தனித்தனியாக சொத்துக்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். வா.சா.ஆ 1 ல் கந்தசாமிக்கு ஏ அட்டவணை சொத்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். வா.சா.ஆ.1ல்அட்டவணை சொத்தில் சரிபாதி மேபுறம் 9 செண்ட் கந்தசாமி முதலியாருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான், அதற்கு சர்வே எண். 77FF என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரியல்ல. பத்திரத்தில் S.F.No. யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். வா.சா.ஆ.1 ல் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு சரிபாதி கிழபுறம் 9.செண்ட் பி ஜாபிகாவில் க.ச.எண் 77GG என ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

4. The plaintiff submits that item III of the suit properties are measuring an extent of 8.75 acres in SF No.893 (Present SF No.647/1), a SF No.895 (Present S.F No.47/2 to 9) and SF No.897 (Present S.F No.645/1) which were allotted to Grandmother Palaniammal w/o C.P Kandasamy Mudaliyar under schedule D in Partition Deed dated 02.03.1964 as aforesaid. (Ex.A1)

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 4, line 6.

வா.சா.ஆ. 1 ல் சுந்தசாமிமுதலியார் மனைவி பழனியம்மாளுக்கு 8 ஏக்கர் 75 செண்ட் பி ஜாபிதாவில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான்

5. The plaintiff submits that the IVth item of property namely 11.36 ½ acres, in which 2/3 shares were jointly allotted to plaintiff and his brother 3rd defendant under schedule C in Partition Deed dated 02.03.1964. (Ex.A1) The remaining 1/3rd was allotted to C.P. Kandasamy Mudaliyar as referred above.

6. The plaintiff submits that the Vth item of suit property was purchased by C.P Kandasamy Mudaliyar. Which being his self-earned property not included in Partition Deed dated 02.03.1964 (Ex.A1) and thereby succession the plaintiff is entitled to succeed 34/48 shares.

Thus, as per Ex.A1 i.e., The Partition Deed dated 02.03.1964, the properties devolved as follows :

a) C.P Kandasamy Mudaliyar - (i) Half share out of plaint item 1a, 1b and 1c ie.,9 cents in Gobichettipalayam Town,(S.F.No.77)
(ii) Item II of suit property namely farm house and cattle shed in Elathur village;
(iii)1/3rd share out of 11.36 ½ acres in item IV suit property in Elathur village all allotted in schedule A of Partition Deed. (Ex.A1)

b) Palaniammal - Item III of suit property measuring 8.75 acres

		allotted in D schedule in Partition Deed. (Ex.A1)
c) C.K Sivasubramaniam (Defendant No.1)	-	Half share in plaint schedule 1a, 1b and 1c i.e. 9 cents (S.F.No.77GG) under Schedule B in Partition Deed. (Ex.A1).
d) C.S.Vairamani (Plaintiff) e) C.S. Navamani (3rd Defendant)		Both were allotted with 2/3rd share out of 11.36 ½ acres (item IV of suit property) under schedule C in Partition Deed dated 02.03.1964 (Ex.A1)

7. The plaintiff submits that ever since the date of partition viz.02.03.1964, joint family status severed and thereby Father and Grandfather separated each other and they were doing businesses separately. The recitals of Partition Deed dated 02.03.1964 (Ex.A1) disclose as follows:

"இதனடிற்கண்ட சொத்துக்கள் நமக்கு பிதுரார்ஜித வகையிலும் ஸ்வயார்ஜித வகையிலும் பாத்தியப்பட்டது. பிதாவும், மகனும் மனைவியும், பேரன்மார்களும் ஆகியமுறையில் நாம் இதனடிற்கண்ட சொத்துக்களை பொதுவாகவும் ஏக போகமாகவும் அனுபவித்துக் கொண்டு வந்தோம். ஆனால் இப்பால் 1 லக்கமிட்டவர் மிக விருத்தாப்பியமாய் இருப்பதாலும் பூஸ்திதிகளை கண்காணித்து வரவும், குடும்ப காரியங்களையும் கவனித்து வரவும் இயலாமல் இருக்கின்றபடியாலும் "பூமிகளை பிரிவினை செய்து குடும்பநலன்களுக்கு உகந்தவாறு தனித்தனியே விவசாயம்" செய்து லாபகரமான மகசூலைப்பெற வசதியாயிருக்கும் பொருட்டு கீழ்க்கண்டவாறு கீழ்க்கண்ட சொத்துக்களை இதனால் பாகப்பிரிவினை செய்து கொண்டுடிருக்கின்றோம்.

அதன் விபரமாவது:- இதனடியிற் குறிப்பிட்டிருக்கும் A ஷெடியூல் சொத்து இனி நம்மில் 1 லக்கமிட்டவர் பிதா C.P. கந்தசாமி முதலியாருக்கென்றும் B ஷெடியூல் சொத்து இனி நம்மில் 2 லக்கமிட்டவர் C.K.சிவசுப்பிரமணியத்துக்கென்றும் C

ஷெடியூல் சொத்து இனி நம்மில் 3,4 லக்கமிட்ட மைனர்கள் முறையே நவமணி, வைரமணி, ஆகியவர்களுக்கு By கார்டியன் பாட்டனார் 1 லக்கமிட்ட C.P. கந்தசாமி முதலியாருக்கென்றும் D குறிப்பிட்டசொத்து இனி நம்மில் 5 லக்கமிட்ட பழனியம்மாளுக்கென்றும் பிரிவினை செய்து நாளிது தேதியே அவரவர்கள் பாக பூமிகளை அவரவர்கள் ஸ்வாதினமும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே அவரவர்கள் பாகச்சார சொத்துக்களுக்கு இனி அவரவர்களே சர்வபாத்தியஸ்தர்களாகி தனித்தனியே பட்டா, வரிப்பட்டயம் முதலியன பெற்று சர்கார் தீர்வை கனியன் வரி வகையறாக்களை அவரவர்கள் தனித்தனியே ஆண்டனுபவித்துக் கொள்ளத்தக்கவர்கள். ஒருவர் பாகத்துக்குப் பிரிந்த சொத்துக்களின் பேரில் இனி மற்றவர்களுக்கு எந்தவித பாத்தியமும் பந்தமும் பின்தொடர்வும் இல்லை.

இனிமேல் அவரவர்கள் செய்யும் லேவா தேவிகளும் ஆர்ஜிதம் செய்யும் சொத்துக்களும் இனி அவரவர்களையும் அன்னவரின் வாரிசுகளையுமே சேரத்தக்கது. மற்றவர்களுக்கு அதில் இனி எவ்வித பாத்தியசம்மந்தமும் பின் தொடர்பும் இல்லை. நாம் பஞ்சாயத்தார் பைசல்படி ஏற்கனவே நமது குடும்ப பொது ஜங்கம சொத்துக்களை பிரிவினை செய்து தனித்தனியே குடும்பம் நடத்தி வருகின்றோமாதலால் நமக்குள் இனி சிநேகம், உறவின்முறை சம்மந்தமே தவிர பொருள் பூஸ்ததி சம்மந்தம் அறவே இல்லையென்றும் இந்தப்படிக்கு நாம் ஏகோபித்த அபிப்ராய ஆமோதிப்புடன் சர்வசம்மதங்கொண்டு செய்து கொண்ட பாகக்காரர் இதுவே."

From the above, it is well evident that there were no joint family status exists and all separated each other since the year 1964.This was confirmed in Ex.A5 a Partnership Deed dated 31.03.1964 disclosing the severance of the joint family status between co-parceners and thereby each one were treated as individual partners of the business firm. Moreso, the deed of partition dated 02.03.1964 was also accepted and acted upon between them.

PAGE NO. 1 OF PARTNERSHIP DEED DATED 31.03.1964 (EX.A5)

"1,2 இலக்கமிட்ட இருவரும் 1 லக்கமிட்டவரின் பாரியையும் 2 லக்கமிட்ட வருக்கு தாயாருமான பழனியம்மாளும் 2 வக்கமிட்டவரின் மைனர் குமாரர்கள் நவமணி வைரமணி

ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து 1964 ம் வருஷம் மார்ச் மாதம் 2 ஆம் தேதியில் பாகசாசனப் பத்திரப்படி (நம்பியூர் சப்ஜீஸ்தார் ஆபீஸ் 1ம் புஸ்தகம் 149 வால்யூம் 157 To 163 பக்கங்களிள் ரிஜீஸ்டரான No.291ன்) குடும்ப ஸ்தாவா சொத்துக்களைப் பிரிவினை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் 1.2 . லக்கமிட்ட நாம் இருவரும் 2 லக்கமிட்டவரிம் குமாரர்களான மைனர்கள் நவமணி வைரமணி உள்ள பொதுக் குடும்பத்திற்கு மட்டும் சேர்ந்த ஊ.. கந்தசாமி முதலியார் C.K.சிவசுப்பிரமணியம் என்ற இரண்டு விலாசங்களில் செட்டிபாளையத்தில் நடத்தி வந்த லேவாதேவி வியபாரத்தையும் நாம் நால்வர்களும் 1964 ம் வருஷம் மார்ச் மாதம் 1ம் தேதியே 1 லக்கமிட்டவருக்கு 85 வயது ஆகி விட்ட படியாலும் 2 லக்கமிட்டவர் தனிக்குடும்பமாய் சௌகரியமாய் இருக்கும் பொருட்டு நாம் பிரித்துக் கொண்டு விட்டோம். ”

8. The plaintiff further submits that his Grandfather C.P. Kandasamy Mudaliyar and Grandmother Palaniammal who were allotted with properties under Partition Deed dated 02.03.1964 as stated above wanted to bequeath the same to their son namely 1st defendant and daughter in law 2nd defendant and Grandchildren namely plaintiff and 3rd defendant herein. Accordingly, both of them executed a joint Will dated 24.05.1972 registered as Doc No.15/1972, wherein the properties allotted to both of them as referred above were bequeathed. In page 2 para 2 of Ex.A2 i.e. Will dated 24.05.1972 discloses that the said Palaniammal bequeathed her share in item III of suit property measuring 8.75 acres allotted to her under schedule D in Partition Deed dated 02.03.1964 to son C.K Sivasubramaniam (D1), daughter in law Nagarathinam (D2) and grandchildren Navamani (D3) and Vairamani (plaintiff) equally.

PAGE NO. 2 OF JOINT WILL DATED 24.05.1972 (EX.A2) PALANIAMMAL'S SHARE BEQUEATHED TO C.K SIVASUBRAMANIAM, HIS WIFE NAGARATHINAMMAL, SONS NAVAMANI AND VAIRAMANI

"எங்களில் 2 லக்கமிட்ட பழனியம்மாளுக்குப் பாத்தியப்பட்ட சகலஸ்தாவர ஜங்கம் சொத்துகள் பூராவும் மற்றும் 2 லக்கமிட்டவர் பெயருக்குள்ள டிபாசிட்டுக்கள் லேவா தேவிகள் பூராவும் என்னுடைய ஆண்மகன் C.K.சிவசுப்பரமணியம் (1) அவருடைய மனைவி M.A.நாகரத்தினம் அம்மாள் (2) 2 லக்கமிட்டவருடைய பேரன்மார்களும் C.K.சிவசுப்பரமணியத்தின் மக்களுமான C.S.நவமணி (3)

C.S.வைரமணி (4) ஆகிய இவர்களுடைய ஜீவதிசைக்குப் பின்னிட்டு சர்வ சுதந்திரமாகவும் சமபாகமாகவும் அடைந்து அனுபவித்து கொள்ள வேண்டியது ”

9. Similarly, the said C.P Kandasamy Mudaliyar bequeathed his properties to daughter-in-law Nagarathinam W/o C.K Sivasubramaniam and Grandchildren Navamani and Vairamani equally as recited in para 4 of page 4 of Ex.A2. Thus, the said Nagarathinam (D2) and her sons plaintiff and 3rd defendant all entitled to derive 9 cents out of 18 cents in 1st item of the suit property, farm house and cattle shed i.e. item II of the suit property along with 1/3rd share out of IVth item of the suit property equally. The said Will dated 24.05.1972 was executed by C.P Kandasamy Mudaliyar and Palaniammal in a sound disposal state of mind and body and the said Will was also acted upon.

PAGE NO. 4 OF JOINT WILL DATED 24.05.1972 (EX.A2) C.P KANDASAMY MUDALIYAR'S SHARE SHARE BEQUEATHED TO NAGARATHINAMMAL, HER SONS NAVAMANI AND VAIRAMANI

“மேலே கண்ட லேவாதேவிகள் ஸ்தாவரஜங்கம் சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் 1 லக்கமிட்ட C.P. கந்தசாமி முதலியார் ஆயுளுக்குப்பின்னிட்டு அவருக்கு பாத்தியப்பட்ட ஸ்தாவரஜங்கம் சொத்துக்கள் பூராவையும் லேவாதேவிகளையும் 1 லக்கமிட்டவரின் பேரன்மார்களும் C.K.சிவசுப்பரமணியத்தின் மக்களுமான C.S.நவமணி (1) C.S.வைரமணி (2) ஆகிய இருவர்களும் மேற்படி 1 லக்கமிட்டவரின் மருமகள் M.A.நாகரத்தினம் அம்மாள் (3) ஆகிய இவர்கள் மூன்று பேரும் 1லக்கமிட்டவர் ஆயுளுக்குப்பிறகு சர்வ சுதந்திரமாகவும் சமபாகவும் அடைந்து அனுபவித்து கொள்ள வேண்டியது.”

10. The 3rd defendant categorically admitted the genuineness of the joint Will of grandparents namely Ex.A2 which was duly probated as per Decree and judgement passed in OS No.24/1974 (OP No.56/1972) on the file of sub-court, Erode. The 3rd defendant Navamani was cited as respondent in probate OP wherein he appeared through his counsel Mr.V.Somasundaram and thus, the Will was duly proved. Not only

that the 3rd defendant and plaintiff along with their parents entered into a Partnership Deed dated 23.08.1972, marked as Ex.A6 wherein the 3rd defendant categorically admitted the Joint Will dated 24.05.1972 and thereby at present the 3rd defendant or his legal heirs has no locus standi to challenge the said Will. Thus, the plaintiff is entitled to seek partition as per the Ex.A2 as set out in plaint.

PAGE NO. 1 OF PARTNERSHIP DEED (EX.A6) EXCUTED BETWEEN C.K SIVASUBRAMANIAM AND HIS SONS

"நம்மளில் 1 வக்கமிட்டவரும் 1972 ம் வருஷம் ஜீலை மாதம் 8ம் தேதி காலமான 1 லக்கமிட்டவரின் தகப்பனார் சி.பி. கந்தசாமி முதலியார் அவர்களும் 1963 ம் வருஷம் மார்ச் மாதம் 31ம் தேதியோடு கூட்டு வியாபாரப் பத்திரப்படி மைனர்கள் சி.எஸ்.நவமணி, சி.எஸ், வைரமணி இவர்கள் கூட்டு வியாபாரத்தின் அலுவலகங்களுக்கு மட்டும் (admitted to the benefits of Partnership) சேர்த்துக்கொண்டு 2.03.1964 தேதி முதல் " சி.பி.கந்தசாமி முதலியார் அன்டு சன்'' என்ற விலாசத்தில் லேவாதேவியும் கூட்டாக ஆரம்பித்து நடத்தி வந்ததில் 8.07.1972 ந் தேதி சி.பி.கந்தசாமி முதலியார் காலமாகிவிட்டபடியாலும் மேற்படியாருடைய 24.05.1972 ந் தேதி உயில் சாசனப்படி (டாக்குமெண்ட் நெ.15,1972. 3 வது புத்தகம் 12 வால்யூம் 13 முதல் 16 பக்கங்களில் நம்பியூர் சப் ரிஜிஸ்ட்டிரார் ஆபிஸில் ரிஜிஸ்டர் செயய்ப்பட்டது) மேற்படியாருடைய பாகத்தை எம்.ஏ. நாகரத்தினம்மாள், சி.எஸ். நவமணி, சி.எஸ், வைரமணி முதலியவர்கள் சமபாகமாக அடைந்து இருப்பதால் மேற்படி உயிலை அமுலுக்குக் கொண்டுவர மேற்படி எம்.ஏ. நாகரத்தினம்மாளை கூட்டாளியாகச் சேர்த்து கொள்வதற்கும் சி.எஸ். நவமணி, சி.எஸ், வைரமணி பாகத்தை உயில்படி கூட்டாகச் சேர்க்கவும் சி.எஸ். நவமணி, சி.எஸ், வைரமணி இருவரும் மேஜராகிவிட்டபடியாலும் 8.07.1972 முதல் 1,2,3,4 லக்கமிட்டவர்கள் " சி.பி.கந்தசாமி முதலியார் அன்டு சன்'' என்ற விலாசத்தில் கூட்டாளியாக தொடர்ந்து கூட்டு வியாபாரத்தை நடத்தி வருவதற்கு எழுத்து மூலம் ஆதரவு இருக்கும் பொருட்டு இந்தக் கூட்டு வியாபாரப் பத்திரமும் எழுதி கொண்டு இருக்கிறோம் "

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 4, line 8 to 21.

கந்தசாமிமுதலியார் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 9 செண்ட்டை பொறுத்து 24-05-1972 ஒரு பதிவு உயில் ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்றால் சரிதான். அந்த உயில் சாசனத்தில் என்னுடைய கணவர், அவருடைய சகோதரர் வைரமணி. எனது மாமியார் நாகரத்தினம் ஆகிய மூவரும் சரிசமமாக அடைந்துகொள்ளவேண்டியது என்று உள்ளது என்றால் சரிதான்.அந்த உயில் சாசனம் உண்மை என அ.வ.எண்.24/1974 வழக்கில் ஈரோடு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் புரோபேட வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். அந்த வழக்கிலும் என்னுடைய கணவர் ஒரு தரப்பினர் என்றால் சரிதான். அதில் வழங்கப்பட்ட உத்தரவு தான் வா.சா.ஆ.11 என்றால் சரிதான். மேற்படி மனுவில் வா.சா.ஆ. 1 ஆனது நிபமாக எழுதப்பட்டது என்று சொல்லப்படவில்லை என்றால் சரிதான். என்னுடைய கணவரின் அத்தைகளுக்கு சொத்து போகக்கூடாது என்பதற்காக மேற்படி உயிலை புரோபேட் செய்தார்கள். வா.சா.ஆ. 1 ஆனது உண்மையான ஆவணம் என்றும். அதன்படி சொத்தை பிரித்துக்கொண்டது உண்மை என்றும் சொன்னால் சரியல்ல.

11. At this juncture, the 1st defendant namely C.K Sivasubramaniam is entitled for the following properties by Ex.A1 (Partition Deed) and Ex.A2 (Joint Will) viz.

a) half share in plaint 1a, 1b and 1c i.e. 9 cents on east out of 18 cents along with agricultural lands as per schedule B in Partition Deed Ex.A1.

b) 1/4th share out of property of Palaniammal as per joint Will Ex.A2 (Item III of suit property measuring 8.75 acres and in which 1/4th share).

12. The 2nd defendant namely Nagarathinammal was owning the following properties as per Joint Will Ex.A2 executed by C.P. Kandasamy Mudaliyar and Palaniammal:-

a) 1/4th share out of property of Palaniammal i.e III item of suit property herein measuring 8.75 acres;

b) 1/3rd share out of property of Kandasamy Mudaliyar i.e in 1st item and IVth item of the suit property.

13. Whereas, at this juncture the said 1st defendant C.K Sivasubramaniam and 2nd defendant Nagarathinammal both executed a joint Will dated 13.09.2001 (Ex.A3)

registered as Doc No.56/2001 at SRO Nambiyur in a sound disposal state of mind and body and thereby bequeathed the aforesaid properties to the plaintiff herein with absolute right out of love and affection. The recitals in the said Will also disclose that the 3rd defendant C.S. Navamani and his wife was indifferent towards them and thereby they bequeathed the said property to plaintiff herein. The said Will was duly executed, attested by two attesting witnesses and also got registered. The one of the attesting witnesses by name C.A Balasubramaniam was duly examined as PW2 who deposed about the due execution of Ex.A3 viz. Joint Will dated 13.09.2001 in favour of plaintiff herein. The plaintiff further submits that during relevant period of time the 3rd defendant Navamani filed a suit against Gobi Municipality in OS No.24/2002 seeking relief not to disconnect water tap connection to his house and the pleadings of which clearly establish the strained relationship between 1st defendant father and 3rd defendant herein. The pleadings in plaint disclose that the 1st defendant instigated Gobi Municipality for disconnection of water tap connection and proceedings of which are marked as Ex.A16 to Ex.A18.

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 5, line 9 to 21.

ஒருமுறை கூட்டுக்குடும்பம் பிரிந்தால் மீண்டும் கூட்டுக்குடும்பம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்றால் சரியல்ல. வாதி. பிரதிவாதிகளுக்கு இடையே மீண்டும் கூட்டுக்குடும்பமாக வாழ. பிரிந்த பின்பு எக்காலத்திலும் எண்ணமில்லை என்றால் சரியல்ல. என்னிடம் காண்பிக்கப்படும் ஆவணமானது என்னுடைய கணவர் நவமணி கோபி முனிசிபாலிட்டி மற்றும் இளநிலை பொறியாளர் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்து மேற்படி வழக்கில் கதவு எண். 240ல் மின் இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கக்கூடாது என்று அ.வ.எண் 24/2002 தாக்கல் செய்தார் என்றால் சரிதான். அந்த வழக்கின் பிராதின் சான்று நகல் வா.சா.ஆ. 16. தீர்ப்பின் சான்று நகல் வா.சா.ஆ.17. தீர்ப்பாணை சான்று நகல் வா.சா.ஆ.18. வா.சா.ஆ.16ஆனது 29-01-2002 ல் என்னுடைய கணவரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். வா.சா.ஆ.16ல் என்னுடைய கணவரின் தகப்பனாரின் தூண்டுதலின்பேரில் மேற்படி பிரதிவாதிகள் மின்இணைப்புகள், குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் என்று சொல்லியுள்ளார் என்றால் சரிதான்.

15. The plaintiff further submits that after execution of Joint Will dated 13.09.2001 (Ex.A3), the 1st defendant executed the following registered documents (which prove that he was in sound state of mind and body):-

a) a Deed of Sale dated 05.09.2011 registered as Doc No.2160/2007 at SRO Nambiyur in favour of one Tmt.Gandhimathi W/o.Late.Narayanasamy residing at 136F Periyar Nagar, Erode for consideration of Rs.25,000/- which is marked as Ex.A10.

b) Similarly, the said C.K Sivasubramaniam executed another Deed of Release of Guarantee dated 07.08.2003 registered as Doc No.742/2003 at SRO Gobichettipalayam in favour of one K.K Venkitasamy by releasing Guarantee over said property which is marked as Ex.A9. These two documents were duly executed by C.K Sivasubramaniam at concerned registrar's office, which itself prove the sound state of mind and body of C.K Sivasubramaniam

<u>Cross Examination of DW1 dated 21.03.2023, page 2, line 19.</u>

07-08-2003, 05-09-2007 தேதியிட்ட ஆவணங்களான வா.சா.ஆ.9 மற்றும் 10 ஆனது 1 ம் பிரதிவாதி சிவசுப்பிரமணியத்தால் எழுதிகொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான் 1ம் பிரதிவாதிக்கும். என்னுடைய கணவருக்கும் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு 09-04-2001ல் சொத்தை விற்கக்கூடாது என்பதற்காக என்னுடைய கணவர் 1ம் பிரதிவாதிக்கு ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பினார். மேற்கண்ட அறிவிப்புக்கு என்னுடைய மாமனாரான சிவசுப்பிரமணியம் வழக்கறிஞர் செல்லமுத்துவை வைத்து ஒரு பதில் அறிவிப்பு அனுப்பினார் என்றால் சரிதான்

c) The mental status of Nagarathiammal was not questioned by 3rd defendant herein on all the above legal proceedings and thereby the 3rd defendant is estopped from challenging the Joint Will dated 13.09.2001 (Ex.A3). Not only that the 2nd defendant Nagarathiammal contested the above suits during her lifetime and thus the Joint Will was genuine.

d) Further the said C.K Sivasubramaniam was cross-examined before court of law by 3rd defendant on 21.03.2006 and 27.03.2006 in I.A No.43/2005 in O.S No.43/2005 regarding the mental status of 1st defendant who inturn answered properly to the satisfaction of the court and thus at this stage, the 3rd defendant can't at all allege that

the Joint Will dated 13.09.2001 was not executed by 1st defendant in sound disposal state of mind. Had the 3rd defendant suspected the mental status of 1st defendant, he ought not to have cross examined father C.K. Sivasubramaniyam. On one hand though 3rd defendant questioned mental status, on other hand cross examined him at a length to the satisfaction of court about his capacity in answering before court of law.

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 5, line 21.

என்னுடைய பிரமாண வாக்குமூலம் பக்கம் 5 பத்தி 6ல் 1997ல் சிவசுப்பிரமணியம் மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும், மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார். ஆடையில்லாமல் இருந்தாலும்கூட அதை கவனித்து அறிந்துகொள்ளும் நிலையில் அவர் இல்லை, தலை சுற்றலால் அவதிப்பட்டார். ஞாபகமறதி அதிகமானது என்று சொல்லியுள்ளேன் என்றால் சரிதான். உண்மையில் நான் சொல்வதுபோல் மேற்கண்டவாறு சிவசுப்பிரமணியம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் என்னுடைய கணவர் 2002 ல் தாக்கல் செய்துள்ள வழக்கில் அவருடைய தகப்பனாரை பற்றி சொல்லவேண்டிய அவசியமில்லை என்றால் சரியல்ல.

Cross Examination of DW1 dated 21.03.2023, page 1, line 10.

அ.வ.எண்.41/2004 வழக்கில் 1ம் பிரதிவாதிக்கு Mental Weakness இருப்பதாக சொல்லி அவருக்கு கார்டியன் நியமிக்கவேண்டும் என்று இடைக்கால மனு எண்.570/2002 தாக்கல் செய்தேன் என்றால் சரிதான். மேற்படி மனுவிற்கு 1 ம் பிரதிவாதி மெண்டல் வீக்னஸ் இல்லை என்றும். நன்றாக இருப்பதாகவும், தன்னால் வழக்கு நடத்தமுடியும் என்று இடைக்கால மனு எண் 633/2002 தாக்கல் செய்தார் என்றால் சரிதான். பின்னிட்டு 1ம் பிரதிவாதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வழக்கு அவரால் நடத்தமுடியும் என்று சொன்னதன்பேரில் நாள்

தாக்கல்செய்திருந்த இடைக்கால மனு எண். 570/2002 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்று சொன்னால் சரிதான். மேற்படி தள்ளுபடி உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு எண். 1227/2005 என்ற மனு தாக்கல் செய்தேன் என்றால் சரிதான் மேற்படி சீராய்வு மனு அனுமதிக்கப்பட்டு 1ம் பிரதிவாதியின் மனநிலை. உடல்நிலையை மீண்டும் பரிசோதிக்கவேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது என்றால் சரிதான். மேற்படி சீராய்வு மனு நிலுவையில்

இருக்கும்போது இடைக்கால மனு எண்.43/2005 மனு என்னால் தாக்கல் செய்யப்பட்டு அ.வ.எண்.41/2004ல் சிவசுப்பிரமணியத்திற்கு பாதுகாவலர் நியமனம் செய்யவேண்டும் என்று தாக்கல் செய்தேன் என்றால் சரிதான். இடைக்கால மனு எண்.43/2005 ல் 1 ம் பிரதிவாதியை என்னுடைய தரப்பு வழக்கறிஞர் 24-03-2006, 27-03-2006 ஆகிய இரண்டு தேதிகளில் குறுக்கு விசாரணை செய்தார் என்றால் சரிதான். அந்த சமயத்தில் நான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானேன். மேற்கண்ட தேதிகளில் 1ம் பிரதிவாதி மாலை நேரங்களில் குறுக்கு விசாரணை செய்யப்பட்டார். மேற்கண்ட 2 தேதிகளிலும் 1 ம் பிரதிவாதி காலை 10 மணி முதல் மாலை வரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்தார் என்றால் அது பற்றி ஞாபகமில்லை. நான் மதியம் தான் பார்த்தேன். 1ம் பிரதிவாதி சிவசுப்பிரமணியத்தை குறுக்கு விசாரணை செய்ததை நான் நேரில் பார்த்தேன். அவரும் பதில் சொன்னார். மேற்கண்ட மனுவில் மருத்துவர் கணேஷ் என்பவரும் சாட்சியமளித்துள்ளார். மேற்படி மனுவில் 1ம் பிரதிவாதி சிவசுப்பிரமணியம் அவரால் வழக்கு நடத்தமுடியும் என்று வாதம் செய்தார் என்றால் சரிதான்

16. The 3rd defendant Navamani was entitled to the following properties viz.

a) Half share out of 2/3rd share in IVth item of suit property which he was allotted in schedule C of Partition Deed dated 02.03.1964.

b) 1/4th share out of Palaniammal's property who were allotted with 8.75 acres (item III suit property) under schedule D of Partition Deed dated 02.03.1964;

c) 1/3rd share out of item I and II out suit property which were allotted to C.P. Kandasamy Mudaliyar under schedule A of Partition Deed dated 02.03.1964;

d) 1/3rd share out of item V of the suit property purchased by C.P. Kandasamy Mudaliyar which was bequeathed under Joint Will Ex.A2 dated 24.05.1972.

e) 1/4th share in V item of suit property as per Ex.A2.

14. Whereas, the said Navamani during the pendency of suit died by leaving behind the defendants 4 to 6 as his legal heirs, who in turn alleged that the said Navamani

during his lifetime executed a Will Ex.A55 by bequeathing his share of properties to them with absolute right after his lifetime. Whereas, the said instrument of Ex.A55 was not executed by the 3rd defendant Navamani which was cooked up for the purpose of case avoid his share to be derived by 2nd defendant mother Nagarathinammal who was a legal heir at the time of death of Navamani. The said Ex.A55 was not proved on the following grounds:

a) The said instrument does not contain a recital that the instrument can be revoked at any point of time during his life.

b) One among the alleged two attesting witnesses, one of the attesting witnesses was alive who was not examined by stating that his physical condition. However, there was no medical certificate produced to that effect.

c) Whereas, in order to prove the signature of attesting witness Karuppannan his junior advocate Mr.Vadivel was examined whose evidence was hear-say. Besides, when living witness available to prove the signature, a third party (outside family member) cannot at all be examined under Section 69 of the Evidence Act.

d) Regarding proof of Ex.A55, there were no compliance under **Section 63** of The Indian Succession Act.

e) In proof affidavit of DW.1, Mrs.P.Lalitha categorically stated that her husband was suffering from paralysis from June 2000 itself. Whileso there may not be any chance to execute Ex.B55 on later date which is nothing but a cooked up document and not genuine.

f) Had really been Ex.B55 is true that should be registered and in fact the whole instrument is a hand written and unregistered instrument which by nature itself prove the said document is not genuine. The alleged executant being advocate, he must have known the procedure of execution of Will which is absent herewith.

g) Even there were no signature in 1st page of the said instrument which is also suffice to prove the cooked up nature of said instrument.

h) Hence, the Ex.B55 was not duly proved and 1/4th share out of his property devolved on mother Nagarathinammal and out of which, half share goes to plaintiff herein.

Cross Examination of DW1 dated 21.03.2023, page 1, line 1 to 10.

என்னுடைய கணவருக்கு 2000 ம் வருடத்தில் பக்கவாதம் ஏற்பட்டு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது. இடது கை மட்டும் வலுவில்லாமல் இருந்தது. அதற்காக என்னுடைய கணவருக்கு அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டார். மருத்துவ விடுவிப்பு சான்று வீட்டில் உள்ளதா என்று தேடிப்பார்க்கவேண்டும். என்னுடைய தகப்பனாருக்கு சென்னையில் சொந்த வீடு உள்ளது. பூர்வீகம் அரியலூர். நான் என்னுடைய கணவரின் சொந்த வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தேன். சென்னையில் வைத்துதான் என்னுடைய கணவர் இறந்தார். என்னுடைய கணவரின் மருத்துவ விடுவிப்பு சான்று தாக்கல் செய்தால் அவருக்கு என்ன பாதிப்பு இருந்தது என்று தெரியவரும் என்றால் சரிதான். என்னுடைய கணவரின் மருத்துவ விடுவிப்பு சான்றை வீட்டில் தேடிப்பார்த்து கிடைத்தால் அதை சமர்ப்பிக்கிறேன்.

Cross Examination of DW1 dated 21.03.2023, page 5, line 2 to 24.

என்னிடம் காண்பிக்கப்படும் பி.வா.சா.ஆ.55 ஆனது என்னுடைய கணவரால் எனக்கும், என்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் எழுதி வைத்த உயில் ஆவணம் ஆகும். பி.வா.சா.ஆ.55ல் முதல்பக்கத்தில் ஆவணத்தை எழுதி வைத்த நபரின் கையொப்பம் இல்லை என்றால் சரிதான். மேற்படி ஆவணத்தில் 2வது பக்கத்தில் தயாரித்தவர். எழுதியவர் பெயர் இல்லை என்றால் சரிதான். மேற்படி ஆவணத்தில் சாட்சி கையொப்பம் செய்துள்ள 2வது சாட்சி இறந்துவிட்டார். 1 வதாக சாட்சி கையொப்பம் செய்த நபரை இந்த வழக்கில் விசாரிக்க முடியுமா என்றால் அவரால் சாட்சியம் சொல்லமுடிந்தால் விசாரிக்கலாம். பி.வா.சா.ஆ. 55 ஆனது வழக்கிற்காக எங்களால் தயார் செய்யப்பட்டது என்றால் சரியல்ல. உயில் ஆவணம் எழுதிவைக்கவேண்டும் என்று என்னுடைய கணவர் நினைத்திருந்தால் உயில் ஆவணம் எழுதி பதிவு செய்திருப்பார் என்றும், என்னுடைய மாமியார் மூலம் வாதிக்கு சொத்து கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக பி.வா.சா.ஆ.55 ஆனது என்றால் தயார் செய்யப்பட்டது என்றால் சரியல்ல. பி.வா.சா.ஆ. 55 ல் சொத்து விபரம் இல்லை என்றால் சரிதான். பி.வா.சா.ஆ. 55 ல் என்னுடைய கணவரின் ஆயுளுக்கு பிறகு நடைமுறைக்கு வரவேண்டும் என்ற வாசகம் இல்லை என்றால் சரிதான். மேற்கண்ட பி.வா.சா.ஆ. 55 ல் என்னுடைய கணவரின் ஆயுட்காலத்தில்

உயிலை மாற்றி அமைக்கவோ, ரத்து செய்யவோ உரிமை உள்ளது என்ற வாசகம் இல்லை என்றால் சரிதான். 2000 ல் என்னுடைய கணவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டதாக சொல்லியுள்ள நிலையில் 2003ல் பி.வா.சா.ஆ. 55 ஆனது எழுதியிருக்கமுடியாது என்றால் சரியல்ல. வா.சா.ஆ.16ல் உள்ள என்னுடைய கணவரின் கையொப்பமும், பி.வா.சா.ஆ.55ல் உள்ள என்னுடைய கணவர் கையொப்பமும் மாறுபட்டுள்ளது என்றால் சரியல்ல. பி.வா.சா.ஆ. 55 என்னுடைய கணவரால் எழுதிவைக்கப்படவில்லை என்றும், அது என்னால் தயார் செய்யப்பட்டது என்றும் சொன்னால் சரியல்ல.

18. The plaintiff is entitled to following properties:

a) 9 cents out of 18 cents of item 1a, 1b and 1c as per Joint Will Ex.A3 executed by 1st defendant.
b) 3 cents out of 9 cents allotted to C.P. Kandasamy Mudaliyar as per Joint Will Ex.A2.
c) 3 cents out of 9 cents allotted to C.P. Kandasamy Mudaliyar was allotted to Nagarathinammal under Ex.A2 who inturn bequeathed the same to plaintiff under Joint Will dated 13.09.2001 (Ex.A3)
d) Out of remaining 3 cents allotted to Navamani under Ex.A2 by Kandasamy Mudaliyar, the alleged Will of Navamani (Ex.B55) was not duly proved and as such 1/4th share over which devolved on mother Nagarathinammal and out of which plaintiff gets half share.
e) Half share out of 2/3rd share in schedule C of Partition Deed dated 02.03.1964 which is set out as item IV suit property.
f) 1/4th share of Kandasamy Mudaliyar property which was allotted to him in schedule A of Partition Deed dated 02.03.1964 which he bequeathed to plaintiff.
g) 1/3rd share of Palaniammal's property which was allotted to her under schedule D in Partition Deed dated 02.03.1964 which she bequeathed to plaintiff in Joint Will Ex.A2.
h) 1/4th share in V item of suit property as per Ex.A2

Thus, from all the above, the plaintiff claimed 41/48 shares in item 1a, entire item 1b and 34/48 share in item 1c which all comprising 18 cents, 37/72 shares in item

2a and 2b, 75/96 shares in item III, 132/216 shares in IV item and 34/48 equal shares in Vth item of suit property.

Cross Examination of DW1 dated 21.03.2023, page 4, line 10.

1972 ல் ஏற்பட்ட உயில் சாசனத்தின்படி 1ம் பிரதிவாதியின் மனைவி நாகரத்தினம் மற்றும் அவரது இரு மகன்களான வைரமணி மற்றும் நவமணி ஆகியோர்கள் சமமாக அடைந்துகொள்ளவேண்டியது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். அந்த உயில் ஆவணத்தின்படி மேற்படி நபர்களுக்கு தலா 3 சென்ட் பாத்தியம் உள்ளது என்றால் சரிதான் 1ம் பிரதிவாதிக்கும். அவருடைய மனைவி நாகரத்தினத்திற்கும் பாத்தியப்பட்ட சொத்துக்களை 2001 ல் ஏற்பட்ட உயிலின்படி வாதி வைரமணிக்கு கொடுத்துள்ளதாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான் (வா.சா.ஆ.3)

19. Whereas, the defendants 3 to 6 herein denied the claim of plaintiff on following grounds:-

a) That the Ex.A1 namely Partition Deed dated 02.03.1964 was a Sham and nominal document executed only to avoid the daughters of C.P. Kandasamy Mudaliyar from claiming partition from his property which is total false;

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 1, line 2 to 6.

என்னுடைய கணவரை நாள் திருமணம் செய்துகொண்டபிறகு அவருடைய குடும்பத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட சொத்து விபரங்கள் பற்றி எனக்கு தெரியும் என்றால் சரிதான்

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 1, line 6 to 11.

என்னுடைய கணவர். அவருடைய சகோதரர் வாதி. (என்னுடைய கணவரின் தகப்பனார் சிவசுப்பிரமணியம், என்னுடைய கணவரின் தாத்தா கந்தசாமிமுதலியார் ஆகியோர் சேர்ந்து 1964-ன் படி பூர்வீக சொத்துக்களை பாகப்பிரிவினை செய்துகொண்டார்கள் என்றால் சரிதான்.

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 2, line 13 to 16.

வா.சா.ஆ.1 ஆனது நிபமாக எழுதப்பட்டது என்பது குறித்தோ, கந்தசாமி முதலியாரோ, சிவசுப்பிரமணியமோ, என்னுடைய கணவரோ, அல்லது

வாதியோ ஆட்சேபனை செய்துள்ளார்களா என்றால் நிபமாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதால் அதை ஆட்சேபிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

b) In fact the said C.P. Kandasamy Mudaliyar, his son C.K Sivasubramaniam, the plaintiff and 3rd defendant Navamani all of them neverever challenged the said Partition Deed as Sham and nominal. In fact under Ex.A5 namely Partnership Deed dated 31.03.1964 (Ex.A5) wherein the said C.P Kandasamy Mudaliyar and Sivasubramaniam both admitted the execution of Ex.A1 and at present the defendant 4 to 6 being legal heirs of 3rd defendant has no locus standi to question Ex.A1 since they are estopped from during so in eye of law.

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 2, line 21.

வா.சா.ஆ.1 ஆனது நிபமாக எழுதப்பட்டது என்பது பற்றி எனக்க நேரடியாகத் தெரியாது என்றால் சரிதான். என்னுடைய கணவர் சொல்லித் தெரியும்.

Cross Examination of DW1 dated 06.03.2023, page 2, line 25.

வா.சா.ஆ.1 எழுதிய என்னுடைய கணவர் எனது கணவர் நாளிதழில் மேற்படி பாகப்பத்திரப்படி தானும், தனது குடும்பத்தாரும் வா.சா.ஆ.1ன்படி பாகம் பிரித்துக்கொண்டதாக விளம்பரம் கொடுத்துள்ளார். வா.சா.ஆ. 1 ஆனது நிபமான பத்திரம் என்று இந்த வழக்கில் பரிகாரம் எதுவும் கேட்கவில்லை.

c) There are no prayer sought for in the plaint challenging Ex.A1 and in fact the Ex.A1 was acted upon as per Ex.A5 and as such the defendant 4 to 6 can not agitate its validity at this stage;

d) It is well evident from Ex.A1, Ex.A2, Ex.A5 and A6 that the joint family status severed with effect from 02.03.1964 i.e., date of Ex.A1 and thereafter all the co-parceners separated from each other and doing business separately and as well separated their agricultural activities.

e) It is well settled position of law that once a joint family status severed, there is no possibility for its re-union and to continue as joint family.

f) Without prejudice, the plaintiff carried on his profession as College Professor, 3rd defendant was an Advocate, 1st defendant was doing Finance and thereby there were no common activities and also there were not living under common roof and also enjoying their income separately. Hence, there is no joint family with effect from 02.03.1964.

g) However, in Ex.A1, C.P Kandasamy Mudaliyar retained 1/3rd share in IV th item of the suit property and remaining 2/3 share was allotted to Vairamani and Navamani in Schedule A and C respectively. Hence the partition was though orally effected, for the purpose of recording the same the present suit for partition was filed.

h) Not only that the said Palaniammal and her husband C.P.Kandasamy Mudaliyar both bequeathed their properties under Joint Will viz. Ex.A2 with 1/4th share each with respect of Palaniammal property and 1/3rd share with respect of Kandasamy Mudaliyar's property which naturally has to be divided by metes and bounds and thereby the present suit was filed for partition.

i) Not only that the defendants 1 and 2 also bequeathed their share under Joint Will Ex.A3 to plaintiff which also to be separated from the share of 3rd defendant and thereby partition is a must which does not mean that there exist a joint family status.

j) Besides, after filing suit, the 1st defendant died on 02.03.2014, the 2nd defendant died on 28.06.2010 and 3rd defendant died on 10.10.2009 and thereby all the properties to be divided as per joint Wills Ex.A2 and Ex.A3 which do not mean that the suit for partition was filed by claiming partition over ancestral property.

20. The Defendants 3 to 6 have also questioned the Ex.A2 Joint Will dated 24.05.1972 executed by Kandasamy Mudaliyar and his wife Palaniammal by alleging that the said Will was executed to avoid giving properties to the daughters of Kandasamy Mudaliyar which is otherwise false on following grounds:-

a) The said Ex.A2 was duly probated as per orders passed in OS No.24/1974 in OP No.56/1972 wherein the 3rd defendant was a party represented through counsel V.Somasundaram and as such at present

the 3rd defendant and his legal heirs all were estopped from denying its genuinity.

b) The 3rd defendant categorically admitted Ex.A2 in Partnership deed dated 23.08.1972 (Ex.A6) and whileso at present the defendant 4 to 6 have no locus standi to deny the genuinity of Ex.A2

Cross Examination of DW1 dated 21.03.2023, page 6, line 1 to 21.

1964 ல் ஏற்பட்ட பாகப்பிரிவினைபடி கந்தசாமியின் மனைவி பழனியம்மாளுக்கு தாவாவில் கண்ட 3 வது இன சொத்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். மேற்படி பழனியம்மாள் அவருடைய பங்கை என்னுடைய கணவர் நவமணி, வாதி வைரமணி, 1ம் பிரதிவாதி மற்றும் அவருடைய மனைவி நாகரத்தினம் ஆகியோர் சரிசமமாக அடைத்துகொள்ளவேண்டும் என்று 1972ல் எழுதிவைத்த உயில் ஆவணத்தில் சொல்லியுள்ளார் என்றால் சரிதான். 1ம் பிரதிவாதியும், அவருடைய மனைவியும் சேர்ந்து வா.சா.ஆ.3ன் படி வாதி வைரமணிக்கு எழுதி வைத்துள்ளார் என்றால் சரிதான். ஆனால் அவ்வாறு எழுதிவைப்பதற்கு உரிமையில்லை. தாலா 3வது இன சொத்தில் என்னுடைய கணவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாகத்தில் 1ம் பிரதிவாதியின் மனைவியான நாகரத்தினத்திற்கு பாகம் உள்ளது என்றும். அந்த பாகத்தில் வாதிக்கும் பாகம் உள்ளது என்று சொன்னால் சரியல்ல. தாவா 4 வது இன சொத்தில் கந்தசாமிமுதலியாருக்கு 11.36 ஏக்கரில் ஏ அட்டவணையாக 3 ல் 1 பாகமும், என்னுடைய கணவர் மற்றும் வாதி வைரமணிக்கு 3ல் 2 பாகமும் சி அட்டவணை சொத்து ஒதுக்கப்பட்டது என்றால் சரிதான். கந்தசாமிமுதலியாருக்கு சேரவேண்டிய பாகத்தை 1972ல் ஏற்பட்ட உயிலின்படி நவமணி, வைரமணி மற்றும் நாகரத்தினத்திற்கு சமமாக சேரவேண்டியதென்று எழுதிவைத்துள்ளார் என்றால் சரிதான். அந்த சொத்தையும் வா.சா.ஆ.3ன்படி 1ம் பிரதிவாதியும். அவரது மனைவி நாகரத்தினமும் வாதிக்கு பாத்தியப்படுத்தி கொடுத்துவிட்டார்கள் என்றால் சரிதான். மேற்படி சொத்தில் என்னுடைய கணவர் இறந்த பிறகு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாகத்தில் என்னுடைய மாமியாரான நாகரத்தினத்திற்கு பாகம் கிடைக்கக்கூடியது என்றும், அந்த பாகத்தில் வாதிக்கும் பாகம் கிடைக்கக்கூடியது என்றால் சரியல்ல.

21. The defendants also challenged the Joint Will 13.09.2001 Ex.A3 executed by defendants 1 and 2 by stating that the 1st defendant was not in sound state of mind and body in execution of the said Will which is incorrect on following grounds:-

a) The date of joint Will Ex.A3 is 13.09.2001

b) Whereas, the 1st defendant executed two registered instruments Ex.A9 dated 07.08.2003 being a Guarantee Release Deed and Ex.A10 dated 05.09.2007 being a Sale Deed in favour of 3rd parties which itself suffice to prove his mental capacity;

c) The 3rd defendant though attempted to appoint guardian to 1st defendant by alleging that he was not mentally fit to contest the suit, this Hon'ble court was not pleased to admit the contention of 3rd defendant and thereby dismissed the guardian petition based on his personal appearance before court. Besides, in I.A No 43/2005 in OS No.41/2004, the 1st defendant was cross examined by 3rd defendant on 21.03.2006 and 27.03.2006 (after 5 years from the date of execution of Joint Will Ex.A3) and the 1st defendant also duly answered for the entire cross examination done by the counsel of 3rd defendant. The court also did not find any abnormalities by giving evidence by 1st defendant. Besides, Doctor was also examined who gave evidence proving mental capacity of 1st defendant.

d) Once the 3rd defendant cross examined 1st defendant, he has no locus standi to agitate the mental status of 1st defendant and thereby they are estopped from challenging the genuinity of Ex.A3 on the ground of mental status.

e) The sound state of mind and body of 2nd defendant Nagarathinammal was not at all questioned by 3rd defendant which is also sufficient to prove the genuinity of Ex.A3.

Hence from all the above, the plaintiff proved the genuinity of Partioned Deed dated 02.03.1964 (Ex.A1) which was acted upon as admitted by 1st defendant and his father Kandhasamy Mudhaliar as per Partnership Deed dated 03.03.1964 (Ex.A4), the joint Will dated 24.05.1972 executed by grand parents (Ex.A2), which is admitted by 3rd defendant Navamani under Partnership Deed dated 23.08.1972 (Ex.A6) and

subsequently D1 and D3 namely parents of plaintiff executed a Joint Will dated 13.09.2001 (Ex.A3) in favor of plaintiff and the defendant 4 to 6 being legal heirs of 3rd defendant could not prove the alleged Will (Ex.B55) and thereby a share out of 3rd defendants property devolved on mother 2nd defendant and through her plaintiff also getting a share.

Thus, the plaintiff is entitled to partition as prayed for in plaint and thereby the suit OS.No.44/2017 maybe decreed and the suit filed by 3rd Defendant in OS.No.69/2017 may be dismissed both with cost.

ADVOCATE FOR PLAINTIFF

IN THE COURT OF THE HON'BLE DISTRICT JUDGE OF GOBICHETTIPALAYAM

OS No.44 OF 2017

C.S.Vairamani
- Plaintiff

-Vs-

1. C.K.Sivasubramaniam (Died by LRs) and 5 others - Defendants

OS No.69 OF 2017

1. C.S.Navamani (Died) and 3 others - Plaintiffs

-Vs-

1. C.K.Sivasubramaniam (Died by LRs) rep by and 4 others - Defendants

(cause title reproduced)

WRITTEN ARGUMENTS ON BEHALF OF PLAINTIFF IN OS NO.44/2017 & 2ND DEFENDANT IN OS NO.69/2018

PRE ON –

ADDRESS FOR SERVICE:

Mr. S.Chandrasekaran, M.A.,B.L.,DLL.,

Advocate, Enrolment No:595/1986,

85/12, 3rd Floor, Cherran Tower Apartments,

Govt. Arts College Road,

Coimbatore - 641 018.

0422-2200337.